

[기출][2023-1-1]상계의 항변과 중복제소 및 기판력의 저촉 여부에 관한 판단

【문제 1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, 'A 소'라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, '이 사건 대여금채권'이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50 점)

(물음 1)

① 상계의 항변을 주장한 乙은 A 소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 甲을 피고로 하는 대여금반환을 구하는 소(이하, 'B 소'라 한다)를 제기하였다. 乙이 제기한 B 소는 적법한가?

② 만일 甲이 제기한 A 소 계속 전에 乙이 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소('C 소'라 한다)를 제기하였다면, 乙은 그 후 제기된 甲의 A 소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장할 수 있는가? (20 점)